

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2907/2531

นางสาวพิสวาท ทุดิยะโพธิ กับพวก
นางสาวพิสวาท ทุดิยะโพธิ กับพวก
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นางกาญจนา ศรีธัญญรัตน์

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115, มาตรา 146

ท.รับโอนทรัพย์พิพาทจากจำเลย ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนขอให้ล้มละลาย แม้ ท. มิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยมาก่อนการโอนแต่การที่ ท. ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่พิพาทกับจำเลย ย่อมถือได้ว่า ท. เป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยโอนทรัพย์พิพาทแก่ตนได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าขณะโอนทรัพย์พิพาท จำเลยมีทรัพย์สินอย่างอื่นพอที่จะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คือผู้ร้องทั้งสองได้ ก็แสดงว่าจำเลยโอนทรัพย์พิพาทโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คือผู้รับโอนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นศาลมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการโอนได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ มาตรา 115

การที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพิกถอนการโอน แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกคำร้อง และผู้ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และให้เพิกถอนการโอนนั้น เมื่อศาลเห็นควรให้เพิกถอนการโอน ย่อมพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการเพิกถอนการโอนตามคำขอของผู้ร้องต่อไป.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย จำเลยได้โอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้
แก่นางสาวทัศนีย์ หุตะนันท์ ในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายขอ
ให้เพิกถอนการโอน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งยกคำร้อง ผู้ร้องเห็นว่าเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งโดยไม่ชอบ ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่ง และสั่งให้เพิกถอนการ
โอน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า ได้มีคำสั่งไม่เพิกถอนการโอนและให้ยก
คำร้องโดยชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นฟังว่าข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าจำเลยกระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้
คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นตามมาตรา ๑๑๕ ย่อมไม่มีเหตุสั่งเพิกถอน จึงมี
คำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่านางสาวทัศนีย์รับ
โอนทรัพย์พิพาทจากจำเลยเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕
โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย จึงเป็นการโอนในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อน
ขอให้ล้มละลาย แม้นางสาวทัศนีย์มิได้เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ (จำเลย) มาก่อนการ
โอน แต่การที่นางสาวทัศนีย์ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่พิพาทกับลูกหนี้ (จำเลย)
ย่อมถือได้ว่านางสาวทัศนีย์เป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้(จำเลย) โอนทรัพย์

พิพาทแก้ต้นได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าขณะโอนทรัพย์สินดังกล่าว ลูกหนี้ (จำเลย) มีทรัพย์สินอย่างอื่นพอที่จะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คือผู้ร้องทั้งสองได้ ก็แสดงว่า ลูกหนี้ (จำเลย) โอนทรัพย์สินโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คือผู้รับโอนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ศาลย่อมมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการโอนนั้นได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๕ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๒/๒๕๑๕ ระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จำกัด โจทก์ นายสำราญ คลังเพชรกับพวก จำเลย ที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกคำร้องของผู้ร้องและที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและ พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องทั้งสองฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการขอเพิกถอนการโอนตาม คำขอของผู้ร้องต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

ศาลแพ่ง - นายจิระ บุญพจนสุนทร

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ